THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: 10/2019JCCI
V/v: ***Ý kiến về dự thảo Luật dân quân tự vệ (sửa đổi)***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------
Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: **- Ủy ban Quốc phòng và An ninh – Quốc hội**
Đồng kính gửi: **- Ủy ban Thường vụ Quốc hội**
- Bộ Quốc phòng
- Văn phòng Chính phủ

Trước tiên, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc tới các quý Cơ quan vì sự hợp tác và hỗ trợ đối với hoạt động của JCCI trong suốt thời gian vừa qua.

Liên quan tới tiến trình sửa đổi Luật dân quân, tự vệ, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản xin có một số ý kiến đóng góp khẩn thiết đối với quy định về đối tượng áp dụng của Dự thảo Luật như sau:

Theo quy định tại Dự thảo Luật, tất cả các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) sẽ là đối tượng áp dụng của Dự thảo Luật. Tuy vậy, dưới góc độ đại diện cho tiếng nói của các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư và hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy doanh nghiệp FDI không phù hợp để trở thành đối tượng áp dụng của Dự thảo Luật. Bởi lẽ:

1. Theo Dự thảo Luật, dân quân tự vệ là "lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh". Như vậy, mục đích của việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ là để đối ứng bảo vệ đất nước trong trường hợp có chiến tranh xảy ra. Tuy nhiên, doanh nghiệp FDI là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, được quản lý bởi người nước ngoài. Họ chỉ đến Việt Nam để sản xuất kinh doanh, nếu họ tham gia vào hoạt động bảo vệ đất nước của Việt Nam, nghĩa là họ đang vi phạm Luật pháp của nước họ can thiệp vào vấn đề an ninh, quốc phòng của nước khác.

2. Trong trường hợp có chiến tranh xảy ra, người nước ngoài cũng sẽ quay về nước, do

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

đó, sẽ không có người lãnh đạo lực lượng tự vệ. Doanh nghiệp cũng không thể cử người Việt Nam lãnh đạo thay thế vì không có chi phí để thực hiện việc này.

3. Công việc của doanh nghiệp chỉ là sản xuất và kinh doanh. Chỉ riêng việc quản lý, vận hành doanh nghiệp đã hết sức phức tạp. Nếu cộng thêm cả việc tổ chức lực lượng tự vệ thì sẽ vô cùng phức tạp cho doanh nghiệp để thực hiện và quản lý lực lượng này.

4. Thêm vào đó, với tình hình tuyển dụng khó khăn như thực tế hiện nay, doanh nghiệp luôn trong tình trạng thiếu nhân lực cho sản xuất và phải tổ chức làm thêm giờ, thậm chí làm thêm quá số giờ quy định mới có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Do đó, doanh nghiệp không có nhân lực và không thể sắp xếp được lao động tham gia vào lực lượng cũng như nhân lực để tổ chức, quản lý lực lượng này.

5. Và cho dù có thể sắp xếp được nhân lực đi chăng nữa thì các chi phí kéo theo cho hoạt động dân quân tự vệ (chi phí tổ chức tự vệ, chi phí cấp phát trang phục, sao mũ, phù hiệu, tiền lương và các chế độ phụ cấp, bảo hiểm, tiền ăn, công tác phí, chi phí đi lại,... cho dân quân tự vệ) sẽ tạo thêm rất nhiều gánh nặng cho doanh nghiệp trong khi bản thân doanh nghiệp cũng đã có nhiều gánh nặng khác.

Với những lý do nêu trên, **JCCI khẩn thiết kiến nghị các Cơ quan ban ngành không áp dụng Dự thảo Luật này đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài** để phù hợp với Luật pháp quốc tế và thực tiễn doanh nghiệp, từ đó, các doanh nghiệp FDI có thể yên tâm ổn định sản xuất và đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của Việt Nam.

Cuối cùng, JCCI sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành cầu nối cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp Nhật Bản. JCCI sẽ luôn là đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, tập trung ý kiến của các doanh nghiệp thành viên và đưa ra phương án để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Do đó, rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ Chính phủ và các Cơ quan ban ngành.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Cục đầu tư nước ngoài
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
- Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh
- Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Tổng thư ký

HATTA JONOSUKE